

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9862/2544

นายประยงค์ สายประเสริฐ
นายอดิศักดิ์ ใจศิลป์ ที่ 1 กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1195

บริษัททำการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ที่ประชุมใหญ่มีมติเป็นเอกฉันท์ให้โอนกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดินชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ของบริษัท หากผู้ถือหุ้นในบริษัทประสงค์จะขอให้เพิกถอนมตินั้นโดยเห็นว่าผิดระเบียบ ผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามป.พ.พ. มาตรา 1195 ซึ่งบัญญัติว่า การประชุมใหญ่นั้นถ้านัดเรียกหรือได้ประชุมหรือลงมติโดยฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท กรรมการหรือผู้ถือหุ้นจะร้องขอให้เพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ ต้องร้องขอภายในกำหนดเดือนหนึ่งนับแต่วันลงมติ

โจทก์ฟ้องขอให้มีคำสั่งเพิกถอนมติที่ประชุมในการประชุมวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ขอให้อายัดและตรวจสอบที่ดินของบริษัท ก. จำนวน ๑๗ แปลง และให้จำเลยที่ ๔ และที่ ๖ โอนที่ดินตามโฉนดเลขที่ ๔๘๒๘๘ , ๔๘๒๘๑? กลับคืนแก่บริษัท ก. โดยให้จำเลยทั้งหมดรับผิดชอบในค่าธรรมเนียมโอนและค่าภาษี

จำเลยทั้งหกให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายโดยอ้างว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องเนื่องจากการการก่อความเสียหายแก่บริษัท จึงฟ้องได้ภายใน ๖ เดือน นับแต่วันที่ประชุมใหญ่ให้อนุมัติแก่การกระทำนั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๑๗๐ วรรคสอง โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

ศาลฎีกาพิจารณาแล้ว วินิจฉัยว่า บริษัท บ. ซึ่งมีโจทก์เป็นผู้ถือหุ้น จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการในนามบริษัท จำเลยที่ ๔ และที่ ๕ เป็นกรรมการ บริษัททำการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ ๒/๒๕๔๐ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้โอนกรรมสิทธิ์บ้านและที่ดินจำนวน ๒๗ แปลง ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ของบริษัท ดังนี้ โจทก์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทประสงค์จะขอให้เพิกถอนมตินั้นโดยเห็นว่าผิดระเบียบ โจทก์ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๑๙๕ ซึ่งบัญญัติว่า การประชุมใหญ่นั้นถ้านัดเรียกหรือได้ประชุมหรือลงมติโดยฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัท กรรมการหรือผู้ถือหุ้นจะร้องขอให้เพิกถอนมติของที่ประชุมใหญ่ ต้องร้องขอภายในกำหนดเดือนหนึ่งนับแต่วันลงมติ กรณีของโจทก์ตามที่ฟ้องไม่ใช่ข้อบังคับกรรมการของบริษัทให้รับผิดชอบใช้ค่าเสียหายทดแทนให้แก่บริษัทซึ่งมีกำหนดระยะเวลาหกเดือน นับแต่วันที่ประชุมใหญ่อนุมัติแก่การกระทำของกรรมการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๑๗๐ เมื่อโจทก์ไม่ได้ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลภายในกำหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันลงมติดังที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๑๙๕ บัญญัติไว้ และศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์จึงชอบแล้ว

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(สายันต์ สุรสมภาพ-ไพศาล เจริญวุฒิ-สมศักดิ์ เนตรมัย)

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ - นายวิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์

ศาลอุทธรณ์ภาค 5 - นายสิทธิชัย รุ่งตระกูล

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
-------------------	-----------------------------

<u>แผนก</u>

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------